

1500397-17.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... propriedade das drogas, mas negou o tráfico. Auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudo de constatação a fls. 34/41. Diante das circunstâncias da abordagem, das informações de que Rodrigo praticava tráfico de drogas em sua casa, da natureza, quantidade de "crack" e diversidade das drogas apreendidas, do dinheiro encontrado com os entorpecentes, evidente a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500397-17.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500397-17.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO ROCHA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

RODRIGO ROCHA FERREIRA, qualificado às fls. 09 e 44, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, pois alega-se que, no dia 15 de abril de 2021, às 16h15min, na Rua Francisco Campanholi, 70, Centro, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, tinha em depósito, para venda, 27 (vinte e sete) pedras de "crack", com peso líquido total de 4,40g, e 2 (duas) porções de "Cannabis sativa", com peso líquido total de 1,94g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Alega-se que, segundo o apurado, "Políciais Civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1500224-42.2021.8.26.0319, expedido em decorrência do recebimento de inúmeras denúncias de usuários e informantes dando conta de que no endereço acima mencionado Rodrigo Rocha Ferreira estaria realizando tráfico de drogas. Em buscas pela residência de Rodrigo, o qual estava no local, os Policiais encontraram, no quarto dele, no interior de um guarda-roupas, 27 pedras de "crack" embaladas para venda, 2 porções de "maconha" e R\$ 66,00 em dinheiro em notas de R\$ 20,00 e R\$ 2,00. O dinheiro estava ao lado dos entorpecentes. Indagado, o denunciado assumiu a propriedade das

drogas, mas negou o tráfico. Auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudo de constatação a fls. 34/41. Diante das circunstâncias da abordagem, das informações de que Rodrigo praticava tráfico de drogas em sua casa, da natureza, quantidade de "crack" e diversidade das drogas apreendidas, do dinheiro encontrado com os entorpecentes, evidente a prática do crime equiparado a hediondo."

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fl. 01), o boletim de ocorrência nº 866/2021 (fls. 02/04), o auto de exibição/apreensão (fls. 05/06), os termos de declarações na fase policial (fls. 07/08, 10), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 09), o auto de prisão em flagrante (fl. 12), o mandado de busca e apreensão (fl. 30), o laudo provisório de constatação do entorpecente nº 120.520/2021 (fls. 34/41). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 47/48, 49, 71/72). O réu passou por audiência de custódia na data 16 de abril de 2021, oportunidade em que teve a prisão em flagrante convertida em liberdade provisória (fls. 77/78). Vieram aos autos o relatório final do inquérito policial (fls. 97/98). A denúncia foi oferecida (fl. 102) e foi juntado aos autos o laudo definitivo de constatação do entorpecente nº 120.520/2021 (fls. 122/125), bem como as certidões e F.A. do denunciado (fls. 134/136, 137/138). O réu foi citado (fl. 146) e seu Defensor apresentou defesa prévia (fls. 153/154). A denúncia foi recebida (fls. 162/164). Em audiência de instrução, realizada no dia 21 de março de 2022, realizada excepcionalmente de forma virtual, procedeu-se as oitivas das testemunhas, PC Julio Cesar de Lima e PC José Augusto Fidêncio Oller e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 189).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia, e o perdimento do dinheiro apreendido (at. 63, I, da Lei de Drogas). (fls. 202/221).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando que não há provas concretas de que o réu praticou o crime imputado (fls. 216/220).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pois imperiosa a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada a materialidade e autoria de tal infração.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência nº 866/2021 (fls. 02/04), no auto de exibição/apreensão (fls. 05/06), nos termos de declarações na fase policial (fls. 07/08, 10), no termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 09), no auto de prisão em flagrante (fl. 12), no laudo provisório de constatação do entorpecente nº 120.520/2021 (fls. 34/41), no laudo definitivo de constatação do entorpecente nº 120.520/2021, pois restou demonstrado: "... resultado POSITIVO no item A para THC (Tetra-hidrocanabinol- THC), e no item B, POSITIVO para presença da substância COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), substâncias listadas em Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F2 e F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil)" (fls. 122/125).

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do acusado, com a observação de que o quadro probatório infra exposto não demonstra, com absoluta certeza e segurança necessária e exigível, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, senão vejamos.

O denunciado Rodrigo Rocha Ferreira declarou, em juízo, "que a denúncia não é

verdadeira; que o interrogado fumava drogas na frente de casa, sendo que a casa não tinha muro; que daí as denúncias; que a droga era do interrogado, mas para consumo; que não vendia drogas, nunca vendeu; que o dinheiro era da esposa, pois a mesma era confeitadeira; que o dinheiro estava num pote na cozinha, pois facilitava o troco; que a esposa do interrogado é Priscila Silva; que às vezes vendia os pudins, brigadeiros, etc, em casa pois anunciava nas redes sociais; que o interrogado usa maconha e crack; que na época trabalhava fazendo bicos como pedreiro; que tem 25 anos, amasiado, tem dois filhos e uma enteada; que atualmente trabalha como ajudante de pedreiro, com remuneração por mês de R\$ 1.200,00, quando consegue bico no mês inteiro; que não foi preso e nem processado; que já foi internado em clínica particular e pela Prefeitura; que nada tem contra os policiais; que é usuário de drogas desde os 13 anos com maconha e com 16 anos, passou a usar crack; que se considera viciado; que quando recebe o pagamento compra o que necessário para os filhos e depois é que usa drogas; que o interrogado tem controle sobre o uso, trabalha, ajuda a esposa nos trabalhos domésticos, etc; que não pega as coisas de dentro de casa para comprar drogas, pois não acha justo os filhos pagarem pelo vício do interrogado".

Além da negativa do réu, tem-se que a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório não é capaz de afastar a dúvida acerca da efetiva destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A testemunha Júlio César de Lima, Investigador de Polícia, declarou, em juízo, "que o depoente é policial civil, investigador de polícia, desde 2009; que, quando dos fatos, havia muitas denúncias de que o réu estava fazendo o comércio de drogas na casa em que residia; que foi feito pedido de mandado de busca; que, em cumprimento do mandado, ao chegar no imóvel, viram que a porta estava aberta e o réu estava na sala com outro usuário; que nada de ilícito foi localizado com o réu; que com o outro elemento foi encontrado duas porções de maconha, tendo sido lavrada autuação em apartado; que foram feitas buscas no imóvel e, dentro do guarda-roupa, havia 27 pedras de crack, duas porções de maconha e 66 reais; que eu o réu disse que a droga era dele, mas para consumo; que o dinheiro o réu disse que era da esposa; que o réu foi conduzido à delegacia, local em que o flagrante foi ratificado; que o réu foi liberado na audiência de custódia; que um mês após entraram na casa do réu e foram localizadas outras porções de drogas; que antes dessa ocorrência não houve qualquer outra envolvendo a pessoa do réu; que o usuário que estava com o réu foi encaminhado para a delegacia na mesma data, sendo que tal elemento disse que não havia comprado drogas do réu; que a droga estava embalada em sacolés, mas na casa não foram localizados outros objetos relacionados ao tráfico como embalagens, balança de precisão, caderno de contabilidade, etc; que o réu colaborou com a atuação da polícia, não tentou fugir e o próprio réu informou aos policiais aonde a droga estava".

A testemunha José Augusto Fidêncio Oller, Investigador de Polícia, declarou, em juízo, "que o depoente é policial civil, investigador de polícia, há 22 anos; que, quando dos fatos, tinha mandado de busca para cumprir na casa do réu; que atuou no cumprimento; que não havia muro e a porta estava aberta; que o réu estava na sala na companhia de outro elemento; que indagado, o réu disse que tinha droga na casa e que estava no guarda-roupa; que o réu indicou o local e lá foram encontradas 27 pedras de crack e 2 dois invólucros de maconha, além de R\$ 66,00 reais em dinheiro; que o réu disse que a droga era para uso próprio e do dinheiro era da esposa; que feita busca pessoal, nada foi encontrado com o réu; que com o outro elemento, esse trazia consigo dois invólucros de maconha; que esse elemento disse que nada comprou do réu; que ambos foram encaminhados à delegacia; que na casa não havia embalagens, nem balança de precisão ou qualquer outro objeto relacionado à traficância; que só encontraram a droga e o dinheiro; que antes dessa busca na casa do réu, não conhecia o acusado; que posteriormente, ou seja, em setembro do mesmo ano, houve nova busca da casa do réu e, então, o réu foi preso pelo encontro de 8 pedras de crack; que antes de abril de 2021, não se recordava do réu ou de qualquer passagem

policial dele; que receberam só informações de usuários, que não querem ser identificados, no sentido de que o réu vendia entorpecentes, que o local era biqueira; que tentaram realizar campana no local por duas vezes, mas como viram um rapaz na esquina, tipo "olheiro", resolveram não fazer a campana; que não lembra se o dinheiro estava "junto com a droga", mas estava no guarda-roupa; que não pode precisar se o dinheiro era trocado, mas lembra que era 66 reais; que depois da soltura do réu voltaram as denúncias, mas não foi logo em seguida, razão pela qual a nova busca deu-se no mês de setembro; que o réu disse que o dinheiro era da esposa, mas não se recorda se o réu disse qual o serviço da esposa, etc; que as informações eram de informantes, verbalmente, bem como a polícia militar tinha conhecimento."

Ora, à luz da prova oral supra exposta, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante.

Isto porque não foi presenciado pelos milicianos qualquer tipo de compra e venda de drogas a terceiros. Ademais, a polícia não encontrou, não ouviu ou sequer identificou qualquer pessoa que tenha adquirido drogas do réu, como seria de rigor.

Aliás, também não foram encontrados instrumentos ou objetos típicos daqueles que se dedicam ao espúrio comércio, como balança de precisão, embalagens vazias, caderno com anotações do tráfico, etc.

Ademais, embora os policiais tenham conhecimento de que o local dos fatos era apontado como ponto de venda de drogas, fato é que os policiais foram uníssonos ao declararem, em juízo, que o acusado não é conhecido nos meios policiais.

Destarte, não existe qualquer outra informação no sentido de que o réu esteja ligado ao comércio espúrio de drogas.

Importante frisar, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com o volume adquirido para consumo próprio pelo réu.

Soma-se a tal que o único elemento probatório no sentido de que o acusado eventualmente poderia praticar a ilícita mercancia é a declaração dos policiais no sentido de que recebiam denúncias anônimas relatando que um elemento com as mesmas características do réu praticava o tráfico. Ora, tal declaração, por si só, é absolutamente insuficiente para alicerçar um decreto condenatório, sobretudo ante a ausência de outros elementos probatórios conforme supra apontado.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o quadro probatório não é robusto o suficiente para alicerçar o decreto condenatório com fulcro no art. 33 da Lei de Tóxicos, razão pela qual a desclassificação é de rigor.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Desclassificação delitual para o art. 16, da Lei 6.368/76, quando inexistente qualquer prova de que a droga se destinasse à traficância ou a consumo de terceiro. A dúvida milita em favor do réu, presumindo-se que se destinava a uso próprio" (TJRS - AC - Rel. Manoel Celeste dos Santos - RJTJRS 67/85).

Ou ainda:

"Tráfico de entorpecente - Delito não comprovado - Desclassificação para porte, por ser o acusado viciado - Revisão deferida - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76 - 'Embora não fosse pequena a quantidade de tóxico apreendida com o acusado, desclassifica-se a infração do art. 12 para o art. 16 da Lei 6.368/76, se não ficou evidente a sua condição de traficante e de que aquele se destinasse ao comércio maldito'" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Silva Leme - RT 516/338).

Cumpra consignar que, configura-se o crime definido no art. 28 da Lei 11.343/06, que institui o Sisnad, quando o agente é surpreendido pelos milicianos, na posse da substância tóxica, mantida para uso próprio, sendo bastante à condenação estar portando a mesma, pois incide nas modalidades "ter em depósito".

Logo, à mingua de elementos probatórios suficientes acerca da traficância, é imperiosa a conclusão de que o réu era proprietário da droga apreendida, destinada ao próprio uso, reputando-se configurado o tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Cumpra consignar que referida lei não pune o vício, entretanto, só o fato do denunciado ter em depósito a substância, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já é suficiente para a configuração do ilícito e respectiva condenação.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, bem como a primariedade do réu (fls. 137/138), fixo a pena de advertência.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06 condeno o réu RODRIGO ROCHA FERREIRA, RG nº 54995173/SP SSP/SP, filho de Adriana Aparecida Rocha e Anderson Gonçalves Ferreira, à pena de ADVERTÊNCIA.

Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 3) Determino a devolução, ao réu, da quantia de dinheiro apreendida (fls. 05), vez que não constitui proveito aferido com a prática do crime em questão.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA